PODER NOTARIAL PARA LA PROPIEDAD Y FINANZAS

LEGAL HELP. ANYTIME. ANYWHERE.

Center for Disability & Elder Law

Instrucciones: Ya ha completado su documento de Poder Notarial para la Propiedad y Finanzas. Debe seguir los siguientes pasos.

PASO 1 – Revise e imprima sus formularios
Revise sus elecciones y asegúrese de que los nombres, números de teléfono y direcciones estén correctos. Luego, imprima sus formularios. En la segunda página, escriba sus iniciales (no su firma) en la esquina inferior derecha. No firme todavía.

PASO 2 – Firme con testigos y un notario
Firme y coloque la fecha en el Párrafo 11 del formulario **frente a un notario y al menos un testigo**. Sus testigos también deben firmar frente al notario. En Illinois, solo se requiere un testigo; sin embargo, contar con dos testigos puede ayudar a garantizar que su Poder Notarial sea respetado en todas partes.

¿Quién puede ser testigo? Una persona mayor de 18 años, por ejemplo:
- Un vecino
- Alguien de su comunidad (por ejemplo, de su iglesia o un centro comunitario)
- Otro empleado del lugar en donde se encuentra el notario (pero no el notario)

¿Quién no puede ser testigo?
- Su médico
- Un miembro de su familia
- Su agente o agente sucesor (agente de respaldo)
- Un familiar de su agente o agente sucesor
- Cualquier persona que haya ayudado a preparar este documento

¿Dónde puede encontrar a un notario?
- Busque en línea notarios en su código postal. Algunos lugares comunes son:
  - Bancos
  - Sucursales de UPS
  - Bibliotecas

PASO 3 – Haga copias
Entregue una copia a su agente (apoderado) y guarde otra copia para sus registros. Asegúrese de mantener el documento original en un lugar seguro y que su agente sepa dónde se encuentra. Si su agente lo va a necesitar pronto, puede darle la copia original.

PASO 4 – Comparta su documento
Entregue copias a las personas y lugares con los que su agente pueda necesitar comunicarse, tales como:
- Su banco
- Su arrendador
- La oficina del Seguro Social u otras oficinas de beneficios

OPCIONAL-Página de firma del agente
Puede pedirle a su agente y agentes sucesores que firmen la página de "Firma de ejemplo". Usted puede firmar junto a cada uno de sus agentes para confirmar que los aprobó. Esto es opcional, pero ayuda a que otros confíen en que su agente es quien dice ser.

Uso del Poder Notarial
Si en algún momento pierde la capacidad de manejar su dinero o sus bienes, su agente puede usar el Poder Notarial para actuar en su nombre. La primera vez que lo use, deberá mostrar el Poder Notarial original.

Es posible que alguna empresa o proveedor de servicios le pida a su agente que firme un formulario breve llamado "**Certificación y Aceptación de Autoridad del Agente**". Se recomienda que su agente tenga algunas copias en blanco disponibles por si acaso.

Cuando su agente firme contratos o otros documentos por usted, puede hacerlo de dos maneras:
- Firmando solo su nombre, o
- Firmando su nombre e indicando que actúa como su agente. Por ejemplo: "Penny Principal, por su agente Annie"

*Si hace algún cambio en el formulario impreso, coloque sus iniciales junto a cada cambio. También puede generar un documento nuevo con este programa, siguiendo los mismos pasos.

Aprenda más sobre su Poder Notarial para Propiedad y Finanzas en: https://es.illinoislegalaid.org/legal-information/setting-power-attorney-property

EMPODÉRATE DE TU FUTURO: LO QUE NECESITAS SABER

ILAO
LEGAL HELP. ANYTIME. ANYWHERE.

Center for Disability & Elder Law

Sobre el Poder Notarial para la Atención Médica (POA-HC)

- Le permite nombrar a alguien de confianza para tomar decisiones médicas si usted no puede.
- Se utiliza en hospitales, consultorios, residencias de adultos mayores o en situaciones de emergencia.
- Su agente puede aceptar o rechazar tratamientos, elegir a sus médicos y comunicarse con su equipo de cuidado.

Poder Notarial para Propiedad y Finanzas (POA-P)

- Le permite nombrar a alguien para que le ayude con sus trámites de dinero, cuentas, vivienda y beneficios.
- Se utiliza en bancos, oficinas gubernamentales, con arrendadores o al firmar documentos financieros.
- Su agente debe mantener registros y actuar en su mejor interés.

Cómo empezar la conversación

No siempre es fácil hablar sobre la planificación. Aqui hay algunas estrategias para tratar el tema de manera respetuosa:

- **Haga una pregunta:** "¿Ha pensado quién le ayudaría si algún día no pudiera tomar sus propias decisiones?"
- **Relacionelo con su vida:** "Ha trabajado mucho; es justo que usted decida lo que suceda con su vida y sus pertenencias."
- **Comparta su experiencia:** "Yo ya he hecho mis documentos. Me da mucha tranquilidad. ¿Desea ver cómo funciona?"
- **Sea paciente:** Tal vez una sola conversacion no sea suficiente. Dar tiempo y espacio para pensar.

Otras herramientas clave de planificación

Estos documentos pueden ayudarle a expresar claramente sus deseos:

- **Declaración de Testamento Vital:** Indica que no desea recibir procedimientos, como ventilación asistida, si no existe esperanza de recuperación.
- **POLST (Órdenes Médicas para el Tratamiento de Soporte Vital):** Orden médica elaborada con su médico sobre los tratamientos de emergencia.
- **"Así Soy Yo" (This Is Me):** Guía personal que refleja sus preferencias y valores.
- **Declaración de Salud Mental:** Expresa sus preferencias en caso de una crisis de salud mental.
- **TODI (Instrumento de Transferencia al Fallecer):** Designa quién heredará directamente su vivienda o vehículo.
- **Última Voluntad y Testamento:** Establece cómo se distribuirán sus pertenencias tras su fallecimiento.
- **POD (Beneficiario por Fallecimiento en cuentas):** Designa quién recibirá los fondos de sus cuentas bancarias.

Recuerde: Planificar con anticipación no solo protege sus decisiones, tambien reduce el estrés de sus seres queridos y evita los procesos judiciales, que suelen ser costosos.

POWER OF ATTORNEY FOR PROPERTY

Instructions
You made your Power of Attorney for Property. Here's what to do next:

STEP 1 – Review and Initial Your Forms
Review your choices. Make sure names, phone numbers, and addresses are correct. Print your forms. On the second page, write your initials (not your signature) in the bottom right corner. Do not sign yet.

STEP 2 – Sign with Notary and Witnesses
Sign and date Paragraph 11 of the form **in front of a notary and at least one witness**.
Your witnesses must also sign in front of the notary. You only need one witness, but two is strongly recommended.

Who can be a witness?
- A neighbor
- Someone from your community (like your church or senior center)
- A bank teller or other staff at the notary location (not the notary themselves)

Who cannot be a witness?
- Your doctor
- Your family member
- Your agent or successor (back up) agent
- Your agent or successor agent's family member
- An owner or operator of your health care facility or their family member
- Anyone who helped make this document

Where can I find a notary?
- Search online for notaries in your zip code. Common places:
  - Banks
  - UPS stores
  - Libraries

STEP 3 – Make Copies
Give one copy to AGENT (your agent) and keep one for yourself. Keep the original in a safe place. Make sure your agent knows where the original is. If your agent will need it soon, you can give them the original copy.

STEP 4 – Share It
Give copies to people and places your agent may need to work with, such as:
- Your bank
- Your landlord
- Social Security or other benefits offices

OPTIONAL – Agent Signature Page
You can ask your agent and backup agents to sign the "Specimen Signature" page.
You can sign next to their names to confirm them. This is optional, but it helps others trust your agent's identity.

Using the Power of Attorney
If you lose the ability to manage your money or property, your agent can use the Power of Attorney to act for you. Your agent will need to show the original Power of Attorney for Property the first time they use it.

A company or service provider make ask your agent to sign a short form called "**Agent's Certification and Acceptance of Authority.**" They should keep a few blank copies of this form just in case.

If your agent signs any contracts or other documents for you, they can either:
- Sign your name or
- Sign your name plus a note showing it was signed by your agent. For example: "Penny Principal, by her agent Annie Agent"

* If you change anything on the printed form, write your initials next to the change. Or, use this program again to make a new one and follow the same steps.

Learn more about your Power of Attorney for Property (and Finances) at:
https://www.illinoislegalaid.org/legal-information/setting-power-attorney-property

POWER OF PLANNING: WHAT YOU NEED TO KNOW

LEGAL HELP. ANYTIME. ANYWHERE.

Center for Disability & Elder Law

Power of Attorney for Health Care (POA-HC)

- Lets you name someone you trust to make medical decisions if you can't.
- Can be used in hospitals, doctor's offices, nursing homes, or during emergencies.
- Your agent can accept or refuse treatments, choose providers, and speak with your care team.

Power of Attorney for Property (and Finances (POA-P)

- Lets you name someone to help with money, bills, housing, and benefits.
- Can be used at banks, government offices, with landlords, or when signing financial documents.
- Your agent must keep records and act in your best interest.

Other Important Planning Tools

These can also help you make your wishes clear:

- **Living Will Declaration:** States you don't want life-support if recovery is unlikely.
- **POLST:** A medical order with your doctor about life-sustaining treatment.
- **"This Is Me" Guide:** A personal guide about what matters to you.
- **Mental Health Declaration:** Lists your treatment preferences in a mental health crisis.
- **TODI (Transfer on Death Instrument):** Lets you name who inherits your home or car directly.
- **Last Will & Testament:** Distributes belongings and property after death.
- **POD (Payable on Death):** Names who inherits money in bank accounts.

Starting the Conversation

It's not always easy to talk about planning ahead. Here are some gentle ways to begin:

- **Ask a question:** "Have you heard about Powers of Attorney? Have you ever thought about who would help you if you couldn't make your own decisions?"
- **Connect to their life:** "You've worked so hard. This is about protecting your wishes and your things."
- **Share your own story:** "I just made mine. It gave me peace of mind. Want to see how it works?"
- **Be patient:** One conversation may not be enough. Give time and space to think.

Remember: Planning ahead protects your choices, eases stress for loved ones, and helps avoid costly court processes.